

0000136-30.2017.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

ARTHUR AVELLAR GARCIA PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Concordo com a posição do Ministério Público no tocante à pena de multa.
Dispõe o tema 931 do STJ que "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, ., Vila Porto - CEP 06401-000, Fone: 11-4635-5231, Barueri-SP - E-mail: barueri2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

0000136-30.2017.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

ARTHUR AVELLAR GARCIA PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Concordo com a posição do Ministério Público no tocante à pena de multa.
Dispõe o tema 931 do STJ que "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade."

Devidamente intimado para o pagamento da multa, o(a/s) condenado(a/s) informou(aram) que não tem(êm) condições financeiras de arcar com o montante fixado (R\$ 18.209,03).

Tratando-se de condenado(a/s) que foi defendido por advogado indicado pelo convênio da Defensoria Pública, adoto o entendimento acima para julgar extinta a punibilidade do(a/s) condenado quanto à pena de multa.

Desnecessária a expedição de certidão para execução.

Ciência ao Ministério Público.

Após, se já cumpridas todas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos, independentemente de nova decisão.

Intime-se.

Barueri, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA